

통 보 사 항

1. 제 목 : 아트리움(휴게시설) 등 임대에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 국가유공자의 복지증진 및 내원객의 편의제공을 위하여 [표 1]과 같이 ☆☆☆☆병원 SS와 임대차 계약을 체결하여 병원내 시설 일부를 임대하고 있습니다.

[표 1] ☆☆☆☆병원 상조회 임대현황

(단위: 천 원)

계약건명	임대면적	업 종	임대료	임대보증금	계약기간
아트리움(휴게시설) 임대	71.4m ²	커피숍	**,***	*,***	'17. 1. 1. ~ '18.12.31.
자판기 운영권 임대	24대	음료, 커피	**,***	*,***	'17. 1. 1. ~ '18.12.31.
매점 임대차 계약	44.61m ²	편의점	***,***	*,***	'15. 1. 1. ~ '19.12.31.

임대료를 산정하고자할 때에는 임대면적, 주변의 시세, 임대목적에 의한 예상 매출 등을 고려하여 적절한 임대료를 산정하여야 하며, 임대료를 산정하기 곤란할 경우에는 감정평가기관에 감정평가를 의뢰하는 등 적정 임대료 산정 방안을 강구하여야 합니다.

또한, 임대보증금은 임대료, 시설관리비가 채납되어 계약불이행이 발생하거나 임대물의 훼손, 불법변경의 경우 원상회복 비용, 무단사용에 대한 채무 등을 보증할 수 있는 금액 이상을 확보하여야 합니다.

따라서, 계약 담당자는 임대료를 산정할 경우에는 원가계산, 예상매출액, 주변 시세 및 임대면적 등 고려하여 임대료를 산정하여야 하며, 임대보증금은 임대료 채납 등을 보증할 수 있는 범위에서 계약체결 전까지 징수하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 SS와 체결한 임대차 계약현황을 확인한 결과, 임대료를 책정하면서 주변시세, 임대목적에 의한 예상수익, 원가계산 등은 실시하지 않고, 임대면적에 의하여 임대료를 산정 하였으며, 계약기간이 2년인 아트리움(휴게시설) 임대 및 자판기 운영권 임대의 경우 임대보증금은 임대 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 징수하였으나, 계약기간이 5년인 매점 임대차의 경우는 1년 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 임대보증금으로 징수한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 임대료를 산정하고자할 때에는 임대면적, 주변시세 임대목적에 의한 예상 매출 등을 고려하여 적정한 임대료를 산정하시고, 매점의 임대보증금은 임대료 체납 등을 보증할 수 있는 금액으로 징수하시기 바랍니다.(통보)